

1500874-68.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Loureiro Sobrinho

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... drogas lhe pertenciam para fins de tráfico, drogas essas que lhe não pertenciam e, tampouco, eram de seu conhecimento, não tendo ele qualquer participação nestes fatos criminosos.

Já o réu João Vitor, interrogado, confessou o crime em questão. Asseverou que realmente estava com a droga em seu poder para entregar em um ponto de tráfico, sendo que apenas pediu uma carona para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

1ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500874-68.2021.8.26.0617 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500874-68.2021.8.26.0617

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2168992/2021 - DEL.SEC.POL.SJCAMPOS PL SUL, 18648572 - DEL.SEC.POL.SJCAMPOS PL SUL,

1900/21/508 - DEL.SEC.POL.SJCAMPOS PL SUL, 2168992 - 03º D.P. S.JOSE DOS CAMPOS,

1900/21/508 - 03º D.P. S.JOSE DOS CAMPOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

tWESLEY LIMA DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Loureiro Sobrinho

Vistos.

1.WESLEY LIMA DA SILVA e JOÃO VITOR LIMA DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque na data e local descritos na denúncia, agindo com consciência e vontade livres, agindo em concurso e idênticos propósitos, transportavam e guardavam, para consumo a terceiros, droga, a saber 502 cápsulas de cocaína e 248 porções de maconha, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Os réus foram notificados.

Defesa prévia foi apresentada.

A denúncia foi recebida.

Os réus foram citados e, em audiência de instrução debates e julgamento, interrogados, sendo, também, ouvidas testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa.

Em debates, o representante do Ministério Público pleiteou a procedência parcial da ação penal, com a consequente condenação do réu João Vitor, nos termos da denúncia, absolvendo-se o réu Wesley, por insuficiência de provas. A defesa pugnou pela absolvição, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, quanto a Wesley, e/ou, pugnou pelo reconhecimento de atenuante de confissão espontânea no tocante a João Vitor, redução da pena no máximo previsto na Lei de Drogas, com substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, fixação de regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda, com reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

2.A ação penal deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico de fls., que apontou resultado positivo para maconha e cocaína, não merecendo reparo, pois bem se utilizou da boa técnica existente.

A autoria é indubitosa, com relação ao réu João Vitor, não havendo, contudo, prova suficiente quanto ao réu Wesley.

O réu, em seu interrogatório, negou a prática delitiva. Disse que apenas deu uma carona para seu primo João Vitor, sendo que logo após este entrar no carro ambos foram abordados pela polícia. Então, foi achado no interior do carro junto a João Vitor uma mochila com as drogas em tela, sendo que João Vitor confessou que as drogas lhe pertenciam para fins de tráfico, drogas essas que lhe não pertenciam e, tampouco, eram de seu conhecimento, não tendo ele qualquer participação nestes fatos criminosos.

Já o réu João Vitor, interrogado, confessou o crime em questão. Asseverou que realmente estava com a droga em seu poder para entregar em um ponto de tráfico, sendo que apenas pediu uma carona para Wesley para tanto, destacando que Wesley não sabia de tal fato. Então, a polícia os abordou encontrando as drogas em tela que lhe pertenciam.

A prova oral, contudo, corroborou, em parte, os fatos descritos na denúncia.

As testemunhas ouvidas, policiais militares, de maneira firme e coerente, informaram que em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido ponto de tráfico, foram os réus abordados, pois estavam em um carro ali estacionado. Em diligência, no inteiro do carro havia a droga em questão, junto ao banco do carona onde estava o réu João Vitor, sendo que Wesley seria o condutor do carro. Ainda, junto ao corpo de João Vitor havia um celular, conhecido como radinho, tipicamente utilizado na estrutura do de comunicação do tráfico organizado, bem como R\$ 30,00. Indagados, o réu Wesley disse que apenas dera uma carona para João Vitor, nada sabendo sobre a droga. Já João Vitor asseverou que a droga lhe pertencia para fins de tráfico e que o dinheiro era a ele relacionado, destacando que ali estava para abastecer biqueira com a droga em questão e que receberia quantia em dinheiro por tal mister. Diante disso, foram ambos conduzidos presos até a Delegacia de Polícia. Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, ter o réu João Vitor realizado o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, em suas elementares, na forma descrita na denúncia.

O conceito de suficiência, não se confunde, para efeito de condenação, com isenção total de eiva indubitativa, consiste, pois, na firme possibilidade de afirmação da realidade do fato imputado e de definição de sua autoria, no contexto das comprimidas fronteiras humanas da capacidade de apreensão dos elementos probatórios e de reconstituição do episódio delituoso. Prova suficiente não é nem pode ser penhor de certeza plena, de que somente os deuses são senhores. Daí se afigura irreal e meramente retórico o emprego de expressões como "prova categórica", "prova

cabal", e outras do gênero.

Bem assim, há prova suficiente de que a substância entorpecente foi encontrada em poder dos réus, o que, por si só, autoriza a condenação.

Autoriza porque, desta forma, os réus praticaram a conduta típica prevista no artigo 33, da Lei 11.343/06, incidindo em pelo menos dois dos verbos descritos na figura típica, qual seja, "guardar" e "transportar".

O fim específico de tráfico não é elemento subjetivo do tipo, o qual não prevê dolo específico, decorrendo da subsunção da conduta a um dos verbos descritos nele. O tráfico está assim caracterizado, devendo-se comprovar o elemento específico apenas nos casos do artigo 28, da Lei 11.343/06, ou seja, o uso próprio.

Mesmo se assim não fosse, o fim de mercancia ilícita está demonstrado ante as peculiaridades do caso, ou melhor, a considerável quantidade, diversidade e a forma em que o entorpecente estava separado e acondicionado, ser o local conhecido ponto de venda de drogas, o encontro de quantia em dinheiro e a confissão informal do réu que fazia de que estaria a transportar droga para o tráfico, levando-a para abastecer, pelo menos, ponto de tráfico nesta urbe e que receberia certa quantia em dinheiro por esta tarefa, em verdadeira divisão de trabalho, apontam para fins de comercialização, para repasse a terceiros.

O fato da substância entorpecente ter sido encontrada em poder dos réus, inverte o ônus da prova, impondo-lhe justificativa verossímil, fazendo incidir sobre eles presunção de culpabilidade.

No caso presente, o réu não fez prova suficiente nesse sentido, pois se invertendo o ônus da prova, a suficiência probatória, agora para afastar ou, pelo menos, estabelecer a dúvida sobre a acusação, compete a ele.

Não se diga, ainda, que o testemunho de policiais deva ser recebido com reservas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. Pelo contrário, o testemunho de policiais deve merecer credibilidade, pois não faz sentido que eles, credenciados pelo Estado para atuarem na repressão e na prevenção delitiva, sejam desconsiderados, quando compromissados, como qualquer outra testemunha, que vêm a juízo relatar diligências a que procederam no exercício de suas funções.

No mais, em razão das peculiaridades do caso, tudo leva a crer que o dinheiro encontrado era produto do ilícito, não se logrando provar o contrário, ou seja, sua origem lícita, sendo de rigor seu perdimento a favor da União, como efeito da condenação, nos termos do artigo 91, II, "b", do Código Penal.

Por fim, não há prova suficiente da participação do corréu Wesley no presente delito, uma vez que, em Juízo, os policiais que realizaram a ocorrência não foram capazes de dar conta do encontro ou não de droga em poder dele e de eventual confissão informal, não sendo demais lembrar que somente as provas produzidas extrajudicialmente sem repercussão naquelas produzidas sob o crivo do contraditório não tem o condão de sustentar qualquer condenação.

Destarte, comprovadas a materialidade e a autoria, impõe-se a condenação do réu João Vitor e, por insuficiência probatória, a absolvição do réu Wesley.

Prosseguindo-se, deve ser frisado não ser o caso de aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, justificando-se tal em razão de haver prova bastante de se dedicar o réu a atividades criminosas, pois a considerável quantidade e diversidade de droga apreendida e o fato do réu ser responsável por abastecer conhecido ponto de tráfico nesta urbe, de São José dos Campos, em verdadeira divisão de trabalho, apontam para este fim, ficando evidente que fazia o réu do tráfico seu meio de vida.

Em razão das condições econômicas do réu, a unidade do dia multa deve ser fixada no mínimo legal, aplicando-se a prevista na Lei 11.343/06 e não aquela do Código Penal, tendo em vista o princípio da especialidade.

3. Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e

ABSOLVO o réu WESLEY LIMA DA SILVA, qualificada nos autos, da imputação a ela feita na denúncia pela infração penal prevista no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 e o faço por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, expedindo-se em razão desta alvará de soltura clausula quanto a

este réu;

CONDENO o réu JOÃO VITOR LIMA DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, à pena de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, com unidade fixada no mínimo legal.

Não faz o réu jus ao benefício da substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, do Código Penal, pois o crime de tráfico de drogas é grave, equiparado inclusive ao hediondo. Ainda, o delito em questão está capitulado em Lei Especial (nº 11.343/06), e tal, em seu artigo 33, § 4º, veda expressamente o aludido benefício, o qual nada tem de inconstitucional, pois apenas atende ao princípio de individualização da pena, observando a gravidade intrínseca do crime em questão. Mesmo se isso não bastasse, no caso, a quantidade de pena imposta impede este direito subjetivo ao réu.

Pelos mesmos motivos, o regime inicial para cumprimento das penas deverá ser o fechado, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal e artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, com a nova redação que lhe foi dada, mas notada e precipuamente, porque assim recomendam os elementos concretos e individualizados, ante a gravidade do tráfico em questão, que na situação concreta, não provém de simples abstrações, suposições ou meras presunções, mas, sim, da situação fática descrita na denúncia, consistente na apreensão de considerável quantidade de maconha e cocaína, acondicionadas em diversos invólucros, droga essa destinada ao abastecimento de conhecido ponto de droga nesta região, o que não só põe em relevo a periculosidade do agente, como também justifica e autoriza regime inicial mais gravoso.

Também pelos mesmos motivos, não tem o réu o direito de apelar em liberdade, tendo em vista estarem presentes os requisitos da custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública, ante a gravidade do delito em questão, tráfico ilícito de maconha em quantidade muito acima da média, a denotar que o réu fazia do tráfico seu meio de vida, abastecendo ponto de venda de drogas, de nefastas consequências para a sociedade, a qual, assim, deve ser preservada.

Determino, ainda, o perdimento, a favor da União, do dinheiro apreendido, nos termos do artigo 91, II, "b", do Código Penal, devendo-se ser entregue ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD, procedendo-se nos termos do artigo 60 e seguintes, da Lei 11.343/06.

P.R.I.C.

São José dos Campos, 07 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA